

Nr poprzedniej umowy: [KL-opis_1]

UMOWA

O ZAOPATRZENIE W WODĘ WRAZ Z OWU

Nr [PA-nr_zdarzenia]

zawarta w dniu [PA-data_odniesienia] w Sobótce pomiędzy:

GMINĄ SOBÓTKA, Rynek 1, 55-050 Sobótka, NIP GMINY: 896-10-00-784

W imieniu, której działa **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ŚLĘŻA”**, w Sobótce ul. Czysta 7, wpisany do Gminnego Rejestru Zakładów Budżetowych pod nr I/21, REGON 930210654 prowadzącym działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zwanym w umowie „**Dostawcą usług**”, reprezentowanym przez pełnomocnika:

DYREKTORA Grzegorza Białczaka**a**Zwanym w umowie "**Odbiorcą usług**" reprezentowanym przez:

Nazwisko i Imię/nazwa [KL-nazwa]

Adres: [KL-adres_z_poczta]

NIP: [KL-nip]

PESEL: [KL-pesel]

E-mail: [KL-mail]

Nr dowodu osobistego [KL-dowod_osobisty]

Przedstawiciel-Nazwisko i Imię: [KL-przedstawiciel]

Adres do korespondencji:.

Nazwisko i Imię/nazwa [KL-adres_korespondencyjny_nazwa]; [KL-adres_korespondencyjny_ulica] [KL-adres_korespondencyjny_miasto]

Tel. kontaktowy [KL-telefon_kontaktowy]

Tel. kont. i SMS [KL-telefon_sms]

Nr Klienta [KL-kod]

Nr Odbiorcy [OD-nr_odbiorcy]

§ 1. Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi do nieruchomości położonej w miejscowości [OD-miasto], ulica [OD-ulica], nr domu lub działki [OD-nr_domu],

[TA-odbiorcy]

2. Miejscem wykonania usługi dostarczenia wody jest pierwszy zawór za wodomierzem głównym zamontowanym w (*budynku / studzience / inne miejsce*) [PA-parametr_3]

3. Odbiorca usług oświadcza, że przygotowane pomieszczenie, w którym jest zainstalowany wodomierz główny jest zabezpieczone przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

4. Odbiorca usług oświadcza, że jest [PA-parametr_5],..... (*posiadany tytuł prawny do nieruchomości*) nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 4 umowy.

§ 2. Zakres odpowiedzialności

Dostawca usług ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych przyłączy oraz urządzeń wodociągowych do prawidłowej realizacji usługi zaopatrzenia w wodę natomiast odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych.

§ 3 Oświadczenia stron

1. Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo będzie wykorzystywana na cele:

- 1). Socjalno-bytowe - w ilości ok. [PA-parametr_1] m³ miesięcznie

- 2). Na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele

konfekcjonowania - w ilości ok. **xxx** m³ miesięcznie

2. Odbiorca usług oświadcza, że przygotowane pomieszczenie, w którym jest zainstalowany wodomierz główny jest zabezpieczone przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

3. Dostarczanie wody do innych celów niż zadeklarowane w ust. 1, wymaga zmiany umowy.

4. Dostawca usług oświadcza, że zobowiązuje się do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w ilości [PA-parametr_1] m³ na miesiąc i pod minimalnym ciśnieniem 0,5 Bara na zaworze za wodomierzem głównym.

5. Dostawca usług oświadcza, że zobowiązuje się do zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości: żelazo: 0,2 mg Fe/l; mangan: 0,05 mg Mn/l; jon amonowy: 0,05 mg NH₄⁺/l; azotany: 0,05 mg NO₃⁻/l; azotyny:

0,05 mg NO₂⁻/l; fluorki 1,50 mg F/l; barwa: akceptowalna bez nieprawidłowych zmian; mętność: 1 NTU; pH: 6,5 - 9,5; w ilości [PA-parametr_1] m³ na miesiąc.

6. Dostawca zakupi, zainstaluje i utrzyma na własny koszt wodomierz główny w pomieszczeniu przygotowanym przez Odbiorcę usług. Wodomierz główny stanowi własność Przedsiębiorstwa.

§ 4. Rozliczenia

1. Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiązującej taryfie w jednomiesięcznych okresach obrotowych, maksymalny okres rozliczeniowy do sześciu miesięcy.

2. Na dzień zawarcia umowy ceny i stawki opłat kształtują się w wysokości:

załącznik nr 1

[TA-odbiorcy_wod_opl]

[TA-taryfy]

Typ Odbiorcy: **[OD-podzial_1]**

3. Grupa taryfowa: **[OD-taryfa]**

4. Naliczane usługi: **[OD-naliczane_uslugi]**

5. Wyciąg z obowiązującej w dniu zawarcia umowy taryfy obejmujący zestawienie cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania określa **załącznik Nr 1** do umowy.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony/ określony od dnia **[PA-data_od]** do **[PA-data_do]**

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią „Ogólne Warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków” (**załącznik Nr 2**), które zostały przedłożone Odbiorcy usług przed zawarciem Umowy. Odbiorca usług oświadcza, iż zapoznał się z ich treścią oraz zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień.

3. Odbiorca usług akceptuje fakt, iż zmiana postanowień „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków” wchodzi w życie w razie przedłożenia Odbiorcy usług nowej treści „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków”, o ile Odbiorca usług nie wypowie Umowy w terminie jej wypowiedzenia. Zmiana postanowień „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków” musi zostać doręczona Odbiorcy usług przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą wejścia w życie oraz powinna wskazywać proponowane zmiany wraz z informacją o prawie do wypowiedzenia Umowy.

4. Zmiana „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków” w sposób opisany powyżej może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia ważnych powodów, takich jak: zmiana przepisów prawa dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanie prawomocnego orzeczenia przez organy administracji publicznej lub sądy stwierdzającego niezgodność postanowień „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków” z przepisami prawa.

5. Odbiorca usług oświadcza, iż przed zawarciem Umowy został poinformowany o obowiązku „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka” oraz sposobach dostępu do jego treści.

6. Niniejsza Umowa indywidualna wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy stanowią umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków w rozumieniu art. 6 Ustawy.

7. Dostawca usług informuje, że podane przez Odbiorcę Usług dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z wykonywaniem Umowy. Administratorem danych jest Dostawca. Odbiorcy Usług przysługuje prawo wglądu do danych i ich poprawiania.

8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwany w umowie dostawcą usług oświadcza, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła Centralizacja rozliczeń VAT Miasta i Gminy Sobótka, pod które podlega. W związku z powyższym począwszy od 1 stycznia 2017r. formalną stroną stosunków cywilnoprawnych w tym wystawianych i otrzymywanych dokumentów, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz ze świadczeniem usług będzie Miasto i Gmina Sobótka.

Z uwagi na fakt, iż Miasto i Gmina Sobótka jest podatnikiem podatku VAT od 1 stycznia 2017r. do opłat, wynikających z realizacji niniejszej umowy zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.”

9. Z datą zawarcia niniejszej umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania umowne w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

DOSTAWCA USŁUG

ODBIORCA USŁUG

.....

.....